

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๒๗/๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๗ / ๒๕๖๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ระหว่าง { นางบัวชน จันทร์วัน

ผู้ฟ้องคดี

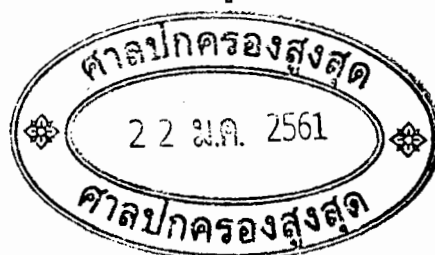
{ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๒/๒๕๕๕
หมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๕๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ
นายอินจันทร์ จันทร์วัน ผู้ตาย โดยเมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้จัดซื้อหินและทรายจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แต่แทนที่ผู้ถูกฟ้องคดี
จะจัดหาสถานที่ให้ผู้จำหน่ายหินและทรายนำหินและทรายมาวางกองไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ผู้ถูกฟ้องคดีกลับแจ้งให้นำหินและทรายมาวางกองไว้ตามถนนภายในหมู่บ้าน เป็นระยะๆ
ในลักษณะกีดขวางการจราจรบนถนนดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้นำสัญญาณไฟมาติดตั้งบริเวณ
กองหินและทรายเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสังเกตเห็นได้ในเวลากลางคืน



/อันเป็นการ...

อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ทำให้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นายอินจันทร์ได้ขับซึ่งรถจักรยานยนต์เดี่ยวชนกับกองหินเป็นเหตุให้นายอินจันทร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งก่อนที่นายอินจันทร์จะเสียชีวิต นายอินจันทร์ประกอบอาชีพเป็นช่างไม้ มีรายได้วันละ ๓๐๐ บาท หากนายอินจันทร์ไม่เสียชีวิตจะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้จนถึงอายุอย่างน้อย ๖๕ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปลงศพนายอินจันทร์จำนวน ๑๖๐,๒๐๕ บาท ค่าสินไหมทดแทนในกรณี ที่หากนายอินจันทร์ยังมีชีวิตอยู่จะสามารถทำงานหาเงินมาอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๙๑๖,๒๐๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการเองโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างแล้วใช้แรงงานราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นหลัก โดยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ ได้ส่งมอบวัสดุหิน - ทราย ตามสัญญา ณ ซอย ๑๖ บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจันทร์ เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง หมู่ที่ ๖ เป็นผู้ชี้จุดลงวัสดุ พร้อมลงลายมือชื่อในใบส่งของปลายทาง หลังจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ ได้ส่งมอบวัสดุหิน - ทราย ตามสัญญาแล้วเสร็จ นายจันทร์ได้นำกรวยจราจรจากสายตรวจอาสา มาวางเป็นเครื่องหมายเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา นายศรีบุญเรือง ยอดวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ได้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เรื่องที่มีกองหินและทรายบนถนนภายในหมู่บ้าน ซอย ๑๒ ซอย ๑๖ ซอย ๒๐ และซอย ๒๘/๒ เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านและ



/หมู่บ้าน...

หมู่บ้านใกล้เคียงขับขียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และในวันเดียวกันนั้น เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นายอินจันทร์ จันทรวัน ราษฎรบ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ชนกองหินบาดเจ็บนอนหมดสติอยู่บริเวณกลางถนน เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพพรายขาวขององค์การบริหารส่วนตำบลพรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่ลาว แพทย์โรงพยาบาลแม่ลาวได้ตรวจอาการของ นายอินจันทร์พบว่า มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะ มีเลือดออกบริเวณกกหูซ้าย เรียกไม่รู้สีกตัว ลมหายใจมีกลิ่นสุรา รักษาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นจึงนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายอินจันทร์ได้เสียชีวิตลง ที่บ้านพักเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ประมาทเลินเล่อทำให้นายอินจันทร์สามีของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายดังกล่าวแล้ว อุบัติเหตุในคดีนี้เกิดขึ้นเพราะความผิดและความประมาทเลินเล่อของนายอินจันทร์เองทั้งสิ้น เพราะก่อนเกิดเหตุนายอินจันทร์ทราบดีว่า บริเวณจุดเกิดเหตุมีวัสดุวางกองอยู่บนถนน โดยได้รับทราบจากการประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และจากการที่นายอินจันทร์ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ ผ่านกองวัสดุดังกล่าวเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุนายอินจันทร์ได้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และมีการดื่มสุรา จึงเป็นกรณีที่นายอินจันทร์ขับขีรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนโดยมี อาการมึนเมาเนื่องจากมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี วัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ นายอินจันทร์ยังได้ขับขีรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี ซึ่งแสดงว่าไม่มีความชำนาญ ในการขับขี ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์การใช้รถใช้ถนนตลอดจนเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมาย เตือนภัยต่างๆ รวมทั้งไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อันเป็น การกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเช่นเดียวกัน ความตายของนายอินจันทร์ไม่ใช่ผลแห่งการกระทำละเมิด ของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เพราะหลังจากนายอินจันทร์ประสบอุบัติเหตุ ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งหากนายอินจันทร์ ได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์โดยตลอดแล้ว โอกาสที่นายอินจันทร์จะมีชีวิตรอด ย่อมเป็นไปได้สูง แต่จากหนังสือยินยอมรับการรักษารากฎว่า เมื่อแพทย์ได้ให้ความเห็นว่า



/หากไม่รับ...

หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ผู้ตายเสียชีวิตได้ นายกอง จันทรวัน พี่ชายของนายอินจันทร์ กลับปฏิเสธการรักษาพยาบาล อันเป็นสาเหตุให้นายอินจันทร์ถึงแก่ความตายในที่สุด ความตายของนายอินจันทร์จึงเป็นผลมาจากการปฏิเสธการรักษาพยาบาลจากแพทย์ของฝ่าย ผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง เมื่อความตายของนายอินจันทร์ไม่ใช่ผลจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลของความตายของนายอินจันทร์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในส่วนค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องมาตามคำฟ้อง นอกจากผู้ถูกฟ้องคดี จะไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว ค่าปลงศพที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องจำนวน ๑๖๐,๒๐๕ บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดขึ้นเองและค่าใช้จ่ายบางรายการ ก็ไม่อาจเรียกได้โดยชอบตามกฎหมาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล (คนเฝ้าและคนเย็บม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่หากนายอินจันทร์ มีชีวิตอยู่ จะสามารถทำงานหาเงินมาอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕๖,๐๐๐ บาท ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่สูงเกินจริง และเป็นข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ปราศจากพยานหลักฐานใดๆ มาสนับสนุน

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าหลังจากห้ำหั่นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ ได้ส่งวัสดุหิน - ทราโยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว นายจันทร เชื้อนแก้ว สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง หมู่ที่ ๖ ได้นำกรวยจราจรจากสายตรวจอาสา มาวาง เป็นเครื่องหมายเตือนเพื่อป้องกันอันตรายนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นความเท็จ เนื่องจากก่อนหน้า ที่จะเกิดเหตุคดีนี้ไม่มีผู้ใดนำกรวยจราจรมาวางปิดกั้นบริเวณกองหินและทราโยแต่อย่างใด แต่กรวยจราจรที่ปรากฏตามภาพถ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นภาพถ่ายกรวยจราจรที่ผู้ถูกฟ้องคดี เพิ่งนำมาวางและติดตั้งไว้ภายหลังเกิดเหตุ และตามภาพถ่ายดังกล่าวเป็นการเกลี่ยหิน และทราโยที่วางกองไว้เข้ามาชิดไหล่ทางภายหลังเกิดเหตุแล้วเช่นกัน สภาพของกองหิน และทราโยก่อนเกิดเหตุ นั้น มีแนวกองหินห่างจากเส้นแบ่งครึ่งถนนเพียงประมาณไม่ถึง ๑ เมตร เท่านั้น ซึ่งปรากฏตามภาพถ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้แนบมาพร้อมกับคำฟ้อง ไม่ใช่เป็นไปตามภาพถ่าย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเสนอต่อศาลเพื่อประกอบคำให้การแต่อย่างใด ส่วนการที่นายอินจันทร์ จันทรวัน จะได้ยินเสียงตามสายหรือทราบเรื่องที่มีกองหินและทราโยวางอยู่บนถนนภายใน หมู่บ้านซอย ๑๒ ซอย ๑๖ ซอย ๒๐ และซอย ๒๘/๒ หรือไม่ ไม่มีผู้ใดยืนยัน อีกทั้งประกาศ ดังกล่าวก็ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้บอกปิดความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่กระทำการไปโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายได้ ความเสียหายในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดหาสถานที่สำหรับวาง



/กองหิน...

กองหินหรือกองทรายไว้ในที่ปลอดภัยและไม่ทำการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติ ถึงแม้ว่านายอินจันทร์จะดื่มสุราแล้วมา ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ตาม แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ นายอินจันทร์ยังสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ จากสถานที่จัดงานเลี้ยงเพื่อเดินทางกลับบ้านพักเป็นระยะทางกว่า ๕๐๐ เมตร ได้อย่าง ปลอดภัย ทั้งๆ ที่ถนนมีลักษณะคดเคี้ยว จึงเห็นได้ว่านายอินจันทร์ยังมีสติสัมปชัญญะดี พอที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์จากบริเวณสถานที่จัดงานเลี้ยงจนถึงบริเวณที่เกิดเหตุได้ ดังนั้น หากไม่มีกองหินและทรายที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาวางกองกีดขวางการจราจร นายอินจันทร์ ก็คงจะไม่เกิดอุบัติเหตุและคงจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปจนถึงบ้านของตนเองได้ การที่ ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่อย่างใด สาเหตุที่บุคคลนั้น ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อาจเป็นเพราะไม่ได้ไปทำเรื่องขอใบอนุญาตขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้น นอกจากนี้ การที่นายอินจันทร์ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องคดี จะยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปิดความรับผิด เนื่องจากการไม่สวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นคนละเรื่องกันกับการเกิดอุบัติเหตุ โดยธรรมชาติการที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล จากแพทย์ ญาติพี่น้องย่อมประสงค์ที่จะให้แพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยนั้นจนกว่าจะหายขาด หรือมีอาการดีขึ้น ไม่มีญาติผู้ป่วยคนใดที่จะปฏิเสธการรักษาจากแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องผิดวิสัย ที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะทำ การที่นายกอง จันทรวัน พี่ชายของนายอินจันทร์ได้ให้ ความยินยอมในเรื่องการไม่รักษานายอินจันทร์ก็เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่รักษาว่า นายอินจันทร์ไม่สามารถที่จะฟื้นจากการบาดเจ็บให้หายเป็นปกติเหมือนเดิมได้ ที่มีชีวิต และลมหายใจอยู่ได้ก็เพราะการใช้เครื่องช่วยหายใจเท่านั้น ญาติของนายอินจันทร์จึงปรึกษากันว่าหากให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไปจะเป็นการทรมานผู้ป่วยจึงปฏิเสธการรักษา เพียงแต่ในรายงานของแพทย์ดังกล่าวไม่ได้เขียนให้ชัดเจนว่าผู้ป่วยไม่สามารถที่จะรักษา ให้ฟื้นคืนเป็นปกติได้เท่านั้น ดังนั้น อุบัติเหตุครั้งนี้จึงเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีได้

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมทำนองเดียวกันกับคำให้การและเพิ่มเติมว่า นายจันทร เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง หมู่ที่ ๖ ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุ ได้นำกรวยจราจรไปตั้งไว้บริเวณกองหินและกองทราย เนื่องจากช่วงเช้าของวันเกิดเหตุ



/มีการ...

มีการตรวจรับพัสดุ ซึ่งต้องมีการบันทึกภาพวัสดุต่างๆ ที่มีการส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนต้องลงลายมือชื่อในรูปภาพของวัสดุต่างๆ ที่ตรวจรับด้วย ถ่ายภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเสนอต่อศาลจึงเป็นภาพถ่ายที่มีการบันทึกก่อนเกิดเหตุ ภาพถ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พื้นผิวจราจรของถนนบริเวณที่กองหินและทรายตั้งอยู่มีความกว้างเพียงพอ ถึงแม้จะนำหินและทรายไปกองไว้ก็ยังมีพื้นผิวจราจรและไหล่ทางกว้างพอที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะสามารถขับขียานพาหนะผ่านไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ขณะที่นายศรีบุญเรือง ยอดวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ได้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงขับขียานพาหนะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกองหินและทรายวางอยู่บนถนนภายในหมู่บ้านซอย ๑๒ ซอย ๑๖ ซอย ๒๐ และซอย ๒๘/๒ นั้น นายอินจันทร์ จันทร์วัน ไม่ได้ออกไปทำธุระนอกหมู่บ้าน เนื่องจากนายอินจันทร์ทำงานเป็นช่างอยู่ในวัดบ้านสันมะแพนซึ่งบริเวณวัดมีลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้านติดตั้งอยู่ด้วย จึงต้องสันนิษฐานว่านายอินจันทร์ได้ทราบประกาศเตือนดังกล่าวแล้ว แต่การที่จะหาบุคคลมายืนยันถึงการรับทราบหรือความนึกคิดของนายอินจันทร์คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะขัดกับหลักความเป็นจริง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการที่ราษฎรในหมู่ที่ ๖ ดำเนินการเองโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างแล้วใช้แรงงานราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นหลัก ดังนั้นในการจัดหาสถานที่วางกองหินและทราย นอกจากจะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยแล้วยังต้องหาสถานที่ที่ใกล้เคียงกับจุดที่จะทำการก่อสร้างให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นการก่อสร้างโดยใช้แรงงานไม่มีเครื่องจักรกลทุ่นแรง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการหมู่บ้าน และห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ ได้พิจารณาสถานที่ที่จะนำหินและทรายมาวางแล้วเห็นว่าเป็นจุดที่มีความปลอดภัยและใกล้เคียงกับจุดที่จะทำการก่อสร้าง จึงนำหินทรายและวัสดุที่จะทำการก่อสร้างวางไว้เป็นจุดๆ เพื่อเป็นการเฉลี่ยจำนวนหินและทรายไม่ให้รูกล้ำเข้าไปในผิวถนน และทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยที่จุดเกิดเหตุก็เป็นจุดหนึ่งจากหลายจุดที่เป็นสถานที่วางหินและทราย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความกว้างของถนนเพียงพอ ถึงแม้จะนำหินและทรายไปกองไว้ก็ยังมีพื้นผิวจราจรและไหล่ทางกว้างขวางพอที่ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับขียานพาหนะผ่านไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักของตำบลธารทองและยังเชื่อมต่อไปยังตำบลทรายขาว อำเภอพาน และตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว ประชาชนทั้งตำบลใช้สัญจรไปมาตลอดเวลา



/ซึ่งตลอดระยะเวลา...

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดประสบอุบัติเหตุดังเช่นกรณีของนายอินจันทร์

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันกับคำให้การและคำให้การเพิ่มเติม และเพิ่มเติมว่า นายอินจันทร์ จันทร์วัน ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีฟ้า - เทา หมายเลขทะเบียน คตม. ๕๐๖ เชียงราย ซึ่งเป็นคันที่ประสบอุบัติเหตุ แต่กลับมีการแจ้งความต่อร้อยเวร สถานีตำรวจภูธรอำเภอพานว่า นายอินจันทร์ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน คตธ. ๘๖๖ เชียงราย ซึ่งเป็นการแจ้งความเท็จ และผู้ฟ้องคดีได้นำสำเนาบันทึกประจำวันไปใช้ประกอบการฟ้องคดี การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในซอย ๑๖ บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยในการก่อสร้างจะจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างแล้วใช้แรงงานราษฎรในหมู่บ้านเป็นหลัก ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจัดซื้อวัสดุหินและทรายจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ โดยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจนำหินและทรายมากองไว้บนพื้นผิวถนนภายในซอย ๑๖ เป็นระยะๆ ตามแนวของถนนเพื่อเตรียมการก่อสร้าง ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า ในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการไปเพื่อบำรุงรักษาทางบกในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยนอกจากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนให้มีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์เหมาะสมแก่การใช้งานแล้วนั้น ในระหว่างการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดียังจะต้องมีหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายดังกล่าวอีกด้วย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดียังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดของถนนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ตามมาตรา ๖๗ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจได้นำหินและทรายมากองไว้บนพื้นผิวถนนภายในซอย ๑๖ มีลักษณะกีดขวางช่องทางการจราจรบางส่วนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำป้ายเตือนและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้สามารถมองเห็นกองหินและทรายดังกล่าวในเวลากลางคืน ทั้งๆ ที่ปกติบริเวณถนนภายในซอย ๑๖ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง และถนนสายดังกล่าวนี้



/เป็นถนน...

เป็นถนนสายหลักที่มีผู้ใช้สัญจรผ่านไปมาค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นกรณีที่คาดหมายได้ว่าอาจมีผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นทางดังกล่าวเฉี่ยวชนกับกองหินและทรายที่มีอยู่หลายกองบนพื้นผิวถนนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ดังนั้นการที่เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นายอินจันทร์ จันทรวันได้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วเฉี่ยวชนกองหินที่ถูกผู้กองคดีจัดซื้อมาและให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ นำมาวางกองไว้บนพื้นผิวถนนในช่องทางการขับขี่ของนายอินจันทร์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา กรณีจึงต้องถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้กองคดีต้องปฏิบัติตามการกระทำของผู้กองคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติต่อนายอินจันทร์ผู้ตาย ตามความในมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้กองคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอินจันทร์ และเป็นคนที่นายอินจันทร์มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าปลงศพที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีใบเสร็จรับเงินหรือพยานเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดงานศพนายอินจันทร์ไปจำนวน ๑๖๐,๒๐๕ บาท จริง ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นจึงกำหนดให้เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าขาดไร้โอกาสการเลี้ยงดู แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีเอกสารพยานหลักฐานใดมายืนยันเช่นเดียวกันก็ตาม แต่ในการประกอบอาชีพช่างไม้ของนายอินจันทร์ซึ่งมีรายได้วันละ ๓๐๐ บาท ไปจนถึงอายุ ๖๕ ปี ในสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันพอจะถือว่าเป็นไปได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงค่อนข้างน่าเชื่อถือ ซึ่งคิดคำนวณเป็นเงินรายได้ของนายอินจันทร์หากไม่เสียชีวิตเพราะเหตุดังกล่าวนี้แล้วจะสามารถทำงานมีรายได้นับตั้งแต่เสียชีวิตจนมีอายุเฉลี่ยถึง ๖๕ ปี คิดเป็นเงินได้ประมาณ ๘๗๖,๐๐๐ บาท ($๘ \times ๓๖๕ \times ๓๐๐$) อย่างไรก็ตาม การที่นายอินจันทร์ต้องมาประสบเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการที่นายอินจันทร์ได้ดื่มสุรามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายถึง ๑๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มาก แล้วมาขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ อันถือเป็นความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของนายอินจันทร์อยู่ด้วยส่วนหนึ่ง แต่สำหรับกรณีที่นายอินจันทร์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น การมีหรือไม่มี



/ใบอนุญาต...

ใบอนุญาตขับขีรถจักรยานยนต์ยังไม่อาจจะถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ เพราะผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขีรถจักรยานยนต์ก็อาจเป็นผู้ที่มีความสามารถหรือมีความชำนาญ ในการขับขีรถจักรยานยนต์ก็ได้ ดังนั้น เมื่อนำส่วนความประมาทหรือความผิดของนายอินจันทร์ ผู้ตาย ซึ่งมีส่วนอยู่เป็นอันมากมาหักออกจากความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเห็นสมควร ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา ๑ ใน ๕ ส่วนของค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู จากนายอินจันทร์ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗๕,๒๐๐ บาท รวมกับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ให้กับ ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๕,๒๐๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระดอกเบี้ยในเงินค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงิน จำนวน ๒๒๕,๒๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่า จะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่าที่ไม่เกินคำขอ ส่วนคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วย นั้น โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีบทบัญญัติใดที่บัญญัติให้คู่กรณี ฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าทนายความให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ศาลจึงไม่อาจ กำหนดค่าบังคับให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๒๕,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๕,๒๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนกว่า จะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่ วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติต่อนายอินจันทร์ จันทรวัน ผู้ตาย และประชาชนทั่วไป แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนด ทุกประการแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ และที่สาธารณะ อันเป็นภารกิจทางปกครองหรือการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน อำนาจหน้าที่ ดังกล่าว หมายรวมถึงการกำหนดแบบแปลนและรูปแบบของทางที่ทำการก่อสร้างให้ได้



/มาตรฐาน...

มาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบแปลนและแบบรูปที่กำหนด และทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้โดยไม่ได้เกิดภัยอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้อัด ๖ บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเองโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ แล้วใช้แรงงานราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นหลัก และเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีการส่งมอบวัสดุหินและทรายตามสัญญาซื้อขายที่ปากซอย ๑๖ บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

สำหรับมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากกองหินและทราย นั้น นายจันทร์ เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง หมู่ที่ ๖ ได้นำกรวยจราจรจากสายตรวจอาสาสมัครเป็นเครื่องหมายเตือนอันตรายป้องกันมิให้เกิดเหตุอันตราย และในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา นายศรีบุญเรือง ยอดวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ได้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ เรื่องมีกองหินและทรายที่จะนำมาก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านบริเวณ ซอย ๑๒ ซอย ๑๖ ซอย ๒๐ และซอย ๒๘/๒ แจ้งเตือนให้ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงขับขีวดยานด้วยความระมัดระวัง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ณ จุดวางหินทราย เป็นจุดที่เหมาะสมและมีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นกองหินและทรายดังกล่าวได้ในเวลากลางคืน เพราะถนนเส้นที่เกิดเหตุมีแสงสว่างจากไฟกิ่งสาธารณะตลอดเส้นทางห่างกันเป็นระยะๆ ไม่เกิน ๔๐ เมตร และ ณ จุดเกิดเหตุ บริเวณปากซอย ๑๖ ก็มีไฟกิ่งสาธารณะห่างออกไปแค่ ๑๐ เมตร จึงเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากกองหินและทรายตามความเหมาะสมแก่กรณีแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า บริเวณถนนภายในซอย ๑๖ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง และเป็นถนนสายหลักที่มีผู้ใช้สัญจรผ่านไปมาค่อนข้างมาก เป็นกรณีที่คาดหมายได้ว่า อาจมีผู้ขับขีวดยานพาหนะเฉี่ยวชนกับกองหินและทรายที่มีอยู่หลายกองบนพื้นผิวถนน จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง เนื่องจากจุดเกิดเหตุมิได้เกิดบริเวณในซอย ๑๖ แต่เกิดเหตุบริเวณปากซอย ๑๖ ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตำบลธารทอง และยังเชื่อมต่อไปยังตำบลทรายขาว อำเภอพาน และตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว ประชาชนทั้งตำบล



/ใช้สัญจร...

ใช้สัญญาณไปมาตลอดเวลา ก่อนถึงบริเวณจุดที่มีกองหินและทรายก็มีกรวยจระจรวงกันหน้ากันหลังเพื่อให้ประชาชนที่กำลังจะขับรถผ่านกองหินและทรายเพิ่มความระมัดระวัง และมีไฟฟาส่องสว่าง ทำให้สามารถมองเห็นกรวยจระจรวง และกองหินทรายได้อย่างชัดเจนตลอดเส้นทาง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายอินจันทร์ จันทร์วัน ผู้ตาย แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความผิดและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายอินจันทร์ จันทร์วัน ผู้ตาย เองทั้งสิ้น เนื่องจากก่อนเกิดเหตุนายอินจันทร์ ผู้ตาย ได้รู้อยู่แล้วว่าจุดที่เกิดเหตุมีกองวัสดุอยู่บนถนนสายดังกล่าวจากประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้าน เรื่องมีกองหินและทรายที่จะนำมาก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอย ๑๒ ซอย ๑๖ ซอย ๒๐ และซอย ๒๘/๒ ที่ประกาศให้ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงขับขี่ยวดยานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งนายอินจันทร์ผู้ตาย ก็เป็นราษฎรในหมู่ที่ ๖ ประกอบกับก่อนเกิดเหตุนายอินจันทร์ผู้ตายก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านกองวัสดุก่อสร้างดังกล่าวเป็นประจำ และในวันดังกล่าวก่อนเกิดเหตุในช่วงหัวค่ำนายอินจันทร์ผู้ตายก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านกองวัสดุก่อสร้างเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของนายบุญส่ง บุญแก้ว นายอินจันทร์ผู้ตายจึงรู้อยู่แล้วว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเขตก่อสร้างมีกองหินและทรายวางอยู่ ซึ่งในเวลาเกิดเหตุ ณ จุดเกิดเหตุก็มีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้เห็นกองหินและทรายและมีกรวยจระจรวงไว้ก่อนจุดเกิดเหตุเพื่อเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายอินจันทร์ผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมีเมามสุราในเวลากลางคืน ซึ่งจากผลการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของนายอินจันทร์ผู้ตายตามสำเนาทะเบียนประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ ขณะเกิดอุบัติเหตุวัดได้ ๑๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดไว้ถึงร้อยละ ๓๐๐ การขับขี่รถจักรยานยนต์ของนายอินจันทร์จึงเป็นการขับขี่โดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์โดยผู้ตายอาจใช้ความระมัดระวังได้ด้วยการไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีเมามสุรา และในเวลากลางคืน แต่ผู้ตายหาได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นต่อตนเองไม่ ทั้งยังเป็นการขับขี่โดยมีเจตนาที่จะละเมิดต่อบทกฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวผู้ขับขี่และบุคคลอื่น ดังนั้น ความตายของนายอินจันทร์สามีของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมีเมาม จึงหย่อน



/ความสามารถ...

ความสามารถในการขับขี่และมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตายเองทั้งสิ้น และฟังคดีหมายได้จากบุคคลทั่วไปว่าการขับขี่รถในเวลากลางคืนและมีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายจำนวนมากเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ ๓๐๐ ย่อมจะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่หรือต่อบุคคลอื่นได้เป็นธรรมดา และยังเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต อีกทั้งเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ประกอบกับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุก็อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ ไม่ได้ต่อภาษี และไม่ได้ชำระค่าประกันภัยคุ้มครองบุคคลผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมาย เนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่าได้มีการเข้าแจ้งความต่อร้อยเวร สถานีตำรวจภูธรอำเภอพานว่า นายอินจันทร์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน คตธ ๘๖๖ เชียงราย อันเป็นการแจ้งความเท็จเพื่อที่จะนำหลักฐานบันทึกประจำวันไปใช้ประกอบการขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รถจักรยานยนต์ที่นายอินจันทร์ขับขี่ไปประสบอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีฟ้า - เทา หมายเลขทะเบียน คตม ๕๐๖ เชียงราย จึงไม่ใช่รถจักรยานยนต์คันเดียวกันกับที่ระบุในหลักฐานบันทึกประจำวัน ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ได้นำมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นด้วย การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฟ้องคดีโดยใช้สิทธิไม่สุจริต นอกจากนี้ ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักของตำบลธารทอง และเชื่อมต่อไปยังตำบลทรายขาว อำเภอพาน และตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว ประชาชนทั้งตำบลใช้สัญจรไปมาตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทอง จังหวัดเชียงราย ที่มีกองหินทรายวางอยู่ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งคนในหมู่บ้านสันมะแพนและคนในหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลธารทอง รวมถึงคนในตำบลข้างเคียงด้วย ซึ่งคนในหมู่บ้านอื่นและตำบลอื่นที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีกองหินและทรายอยู่บริเวณดังกล่าวมาก่อน ก็ยังขับขี่ยานพาหนะผ่านถนนเส้นนี้และกองหินและทรายดังกล่าวได้อย่างปกติและปลอดภัย ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดประสบอุบัติเหตุต่งเช่นนายอินจันทร์ จึงเห็นได้ว่ากองหินและกองทราย ณ จุดเกิดเหตุมิได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งนายอินจันทร์ได้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรต่งเช่นวิญญูชนทั่วไปควรมีในขณะใช้รถใช้ถนน ก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอน และหลังจากที่นายอินจันทร์



/ประสบอุบัติเหตุ...

ประสบอุบัติเหตุและได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หากนายอินจันทร์ผู้ตายได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โอกาสที่นายอินจันทร์จะมีชีวิตรอด ย่อมเป็นไปได้สูง แต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากหนังสือการให้ความยินยอมรับการรักษาว่า เมื่อแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ผู้ตายเสียชีวิตได้ ปรากฏว่ามีนายกอง จันทรวัน พี่ชายของนายอินจันทร์ผู้ตายได้ทราบความเห็นของแพทย์แล้ว แต่ได้ปฏิเสธ การรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และไม่สมัครใจให้นายอินจันทร์เข้ารับการรักษาพยาบาล อันเป็นเหตุให้นายอินจันทร์ถึงแก่ความตายในที่สุด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้วินิจฉัยโดยหยิบยกข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเหตุที่มาของความตายของ นายอินจันทร์ผู้ตายตามสำเนาทะเบียนประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ดังกล่าว จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงในสาระสำคัญ และขอให้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาอุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ถูกฟ้องคดี

สำหรับประเด็นค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ต้อง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ฟ้องคดีดังที่ได้อุทธรณ์มาข้างต้น แต่หากศาลปกครองสูงสุด เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ค่าสินไหมทดแทนที่ศาลปกครอง ชั้นต้นกำหนดเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สูงเกินไป เนื่องจาก เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดขึ้นเองโดยไม่ได้มีเอกสารหลักฐานแต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายบางรายการก็ไม่อาจเรียกได้โดยชอบตามกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ใน โรงพยาบาล (คนเฝ้าและคนเย็บ) ค่าเดินทาง ค่าเสียหายดังกล่าวสูงเกินกว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดี จะสามารถปฏิบัติได้ตามข้อ ๔ (๔) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้ชดใช้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้เสียชีวิต ๑ ราย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดลดค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดการศพตามประเพณี ทางศาสนาหรือประเพณีแห่งท้องถิ่นลงตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวที่ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องถือปฏิบัติลงเหลือ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารหลักฐานใดมายืนยันถึงการประกอบอาชีพว่ามีรายได้วันละ ๓๐๐ บาท และสภาพร่างกายของผู้ตายยังสามารถประกอบอาชีพได้ไปจนถึงอายุ ๖๕ ปี หรือไม่ อย่างไร เพราะในความเป็นจริงนายอินจันทร์ จันทรวัน ผู้ตาย ไม่มีอาชีพประจำ แน่นนอน มีอาชีพรับจ้างทั่วไปตามแต่จะมีผู้ว่าจ้างและได้รับค่าจ้างน้อยกว่าวันละ ๓๐๐ บาท



อีกทั้ง...

อีกทั้งสภาพร่างกายของนายอินจันทร์ผู้ตายมีสภาพเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ใช้แรงงานทั่วไป คงมีความสามารถประกอบอาชีพได้ไปจนถึงอายุ ๖๐ ปี เท่านั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น กำหนดให้จ่ายค่าการประกอบอาชีพ วันละ ๓๐๐ บาท และสภาพร่างกายของผู้ตาย ยังสามารถประกอบอาชีพได้ไปจนถึงอายุ ๖๕ ปี จึงเป็นการกำหนดที่สูงเกินกว่าข้อเท็จจริง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากไม่สอดคล้องกับข้อ ๕ ของประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ ละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิได้รับ การอุปการะเลี้ยงดูคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรณีของนายอินจันทร์ผู้ตายคงเหลือผู้อุปการะ เลี้ยงดูตามกฎหมายอยู่เพียงรายเดียว คือ ผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดลดค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูจากจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท ลงเหลือ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวัง ตามควรแก่กรณีแล้ว มิได้ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายอินจันทร์สามีผู้ฟ้องคดีถึงแก่ ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ไม่ได้ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะแพน และหมู่ที่ ๙ บ้านปารวกใต้ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กับห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ และเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ ได้ส่งมอบวัสดุก่อสร้าง ตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ณ หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะแพน ซอย ๑๖ โดยนำหินและทราย มากองบนถนนในลักษณะกีดขวางทางจราจร ซึ่งมีนายจันทร์ เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การ



/บริหารส่วนตำบล...

บริหารส่วนตำบลธารทองเป็นผู้ชี้จุดลงหินและทราย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับวัสดุก่อสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ต่อมา ในวันเดียวกัน เวลา ประมาณ ๒๐ นาฬิกา นายอินจันทร์ จันทร์วัน ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ชนกองหินและทราย ดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบ ด้วยกฎหมายของนายอินจันทร์เห็นว่าการเสียชีวิตของนายอินจันทร์เกิดจากการกระทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ซื้อหินและทรายแล้วนำมากองไว้บนพื้นถนนโดยไม่มีมาตรการในการป้องกัน อุบัติเหตุอย่างเพียงพอและเหมาะสม อันถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่ วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๒๕,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๒๒๕,๒๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อนายอินจันทร์ จันทร์วัน หรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอินจันทร์เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติว่า ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล



/ดังต่อไปนี้...

ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและ ระวังโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คัดกรอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร เมื่อพิจารณา จากบทบัญญัติมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีและ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบกในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย และกรณีที่สิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าวชำรุด เสียหายหรือใช้การไม่ได้ก็จะต้องบำรุงรักษาหรือดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วด้วย และหากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ก็จะต้องทำ เครื่องหมายบ่งบอกหรือหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทาง เมื่อข้อเท็จจริง ในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้อัด ณ หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะแพน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ และเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เย็นโลหะกิจ ได้ส่งมอบวัสดุก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ณ หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะแพน ซอย ๑๖ โดยนำหินและทรายมากองบนถนนในลักษณะกีดขวางทางจราจร ซึ่งมีนายจันทร์ เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทองเป็นผู้ชี้จุดลงหินและทราย แม้ผู้ถูกฟ้องคดี จะอ้างว่านายจันทร์ได้นำกรวยจราจรมาวางข้างหน้าและข้างหลังกองหินทรายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ แก่ผู้ใช้ทาง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ได้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เรื่องที่มีกองหิน และทรายบนถนน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนไปติดตั้งไว้และไม่มี การติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นายอินจันทร์ จันทร์วัน ซึ่งเป็นสามีของผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไปถึงบริเวณดังกล่าวแล้วประสบอุบัติเหตุชนกองหินและทรายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อและนำมา วางกองไว้บนพื้นผิวถนนในช่องทางการขับขี่ เป็นเหตุให้นายอินจันทร์ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา กรณีจึงเห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุของนายอินจันทร์น่าจะมีสาเหตุ



/มาจาก...

มาจากการมองไม่เห็นกองหินและทรายที่ถูกฝังคตินำมากองไว้บนพื้นผิวถนนเนื่องจากเป็นเวลากลางคืน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ดำเนินการป้องกันโดยการนำกรวยจราจรมาวางข้างหน้าและข้างหลังกองหินและทราย และได้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและสัญญาณไฟฉุกเฉินในเวลากลางคืนเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางได้ทราบเป็นสัญลักษณ์อีกชั้นหนึ่ง โดยอ้างว่าบริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างจากไฟกิ่งสาธารณะตลอดเส้นทางแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุและยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดต่อนายอินจันทร์จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกซึ่งเป็นหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอินจันทร์ในผลแห่งละเมิดตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า เมื่อเป็นการกระทำความผิดดังที่ได้วินิจฉัยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอินจันทร์ จันทรวัน ผู้ตาย หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด มาตรา ๔๔๒ บัญญัติว่า ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซ้ร ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ร ท่านว่าหนี่งนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร มาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการทำงานนั้นด้วย และวรรคสาม



/บัญญัติว่า...

บัญญัติว่า ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซ้ร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายอินจันทร์ จันทรวัน ได้ตีมีสุราจนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายถึง ๑๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มากแล้วมาขับซึ่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับซึ่รถจักรยานยนต์เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ อันถือเป็นความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของนายอินจันทร์อยู่ด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งหากนายอินจันทร์ไม่ได้ขับซึ่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีเมามาและได้สวมหมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิต การที่นายอินจันทร์เสียชีวิตจึงเป็นผลมาจากความประมาทของนายอินจันทร์รวมอยู่ด้วย ดังนั้น ศาลจึงย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในอันที่จะวินิจฉัยจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่พึงจะใช้ได้โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ทำละเมิดและความร้ายแรงแห่งละเมิด ประกอบกับพฤติการณ์และการกระทำของผู้ถูกละเมิดได้ตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ของนายอินจันทร์ จำนวน ๑๖๐,๒๐๕ บาท โดยมีได้มีใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมาแสดง แต่เมื่อพิจารณาการจัดงานศพตามขนบธรรมเนียมประเพณีประกอบกับฐานานุรูปของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับในส่วน of ค่าขาดไร้อุปการะ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอินจันทร์ ซึ่งนายอินจันทร์มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีหลักฐานมายืนยันเช่นเดียวกันว่านายอินจันทร์มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ในขณะที่ถึงแก่ความตายเป็นเงินจำนวนเท่าใด แต่หากนายอินทร์ซึ่งมีอายุ ๕๗ ปี ในขณะนั้นไม่เสียชีวิตลงก็จะสามารถหารายได้จากการประกอบอาชีพข้างไม้วันละ ๓๐๐ บาท ซึ่งหากนำรายได้ดังกล่าวมาหักออกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนายอินจันทร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วน่าจะคงเหลือจำนวนเงินที่นายอินจันทร์จะใช้เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ประมาณวันละ ๑๕๐ บาท จนมีอายุเฉลี่ยถึง ๖๕ ปี รวมเป็นระยะเวลา ๘ ปี (๑๕๐ x ๘ x ๓๖๕) ซึ่งรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๘,๐๐๐ บาท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๔๓๘,๐๐๐ บาท แต่โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ในขณะที่ขับซึ่รถจักรยานยนต์นายอินจันทร์



/ได้ตีมีสุรา...

ได้ดื่มสุราจนมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่ได้สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ซึ่งหากนายอินจันทร์ไม่มีเมาสุราและได้สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขีรถจักรยานยนต์แล้ว ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต กรณีดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่า นายอินจันทร์มีส่วนประมาทเลินเล่อหรือส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความประมาทหรือความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ติดตั้งป้ายเตือนและ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ก่อนและบริเวณที่มีกองหินและทรายบนถนน ดังนั้น เมื่อนำส่วน ความประมาทหรือความผิดของนายอินจันทร์มาหักออกจากความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวน ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด กล่าวคือ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน จำนวน ๒๔๔,๐๐๐ บาท $((๔๓๘,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐) \times ๕๐ \div ๑๐๐)$ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น จึงไม่มีกรณีที่ต้องแก้คำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์โดยอ้างว่า ตามสำเนาทะเบียนประวัติผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ ปรากฏข้อเท็จจริงในใบยินยอมรับการรักษาว่า เมื่อแพทย์ ได้ให้ความเห็นว่า หากไม่รับการรักษาจะทำให้นายอินจันทร์ จันทรวัน เสียชีวิตได้ ซึ่งนายกอง จันทรวัน พี่ชายของนายอินจันทร์ได้ทราบความเห็นของแพทย์แล้ว แต่ปฏิเสธการรักษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและไม่สมัครใจให้นายอินจันทร์เข้ารับการรักษา อันเป็นเหตุให้ นายอินจันทร์ถึงแก่ความตายในที่สุด ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้หยิบยกข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเหตุที่มาของความตายของนายอินจันทร์ตามสำเนาทะเบียน ประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ดังกล่าวขึ้นพิจารณา จึงเป็นการวินิจฉัย ข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงในสาระสำคัญ และขอให้ศาลปกครองสูงสุด หยิบยกขึ้นพิจารณา นั้น เห็นว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านคำให้การในประเด็นนี้แล้วว่า การที่นายกองพี่ชายของนายอินจันทร์ได้ให้ความยินยอมในเรื่องการไม่รักษานายอินจันทร์นั้น ก็เนื่องมาจากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่รักษาว่า นายอินจันทร์ไม่สามารถที่จะฟื้น จากการบาดเจ็บให้หายเป็นปกติเหมือนเดิมได้ ที่มีชีวิตและหายใจอยู่ได้ก็เพราะการใช้เครื่องช่วย หายใจเท่านั้น ญาติของนายอินจันทร์จึงปรึกษากันว่าหากให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไป จะเป็นการทรมานผู้ป่วย จึงปฏิเสธการรักษา นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาใบยินยอม รับการรักษาดังกล่าวแล้ว พบว่า แพทย์ผู้ทำการรักษานายอินจันทร์ได้ระบุไว้ว่า หากเข้ารับ



/การรักษา...

การรักษา ผู้ป่วยสามารถหายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตรงตามที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างมาในคำคัดค้านคำให้การจริง ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาใบมรณบัตรและรายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งได้ระบุสาเหตุการตายของนายอินจันทร์ไว้ว่า ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง ย่อมทำให้รับฟังและเชื่อได้ว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดังที่วินิจฉัยมาแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ลงนาม

ตุลาการเจ้าของสำนวน

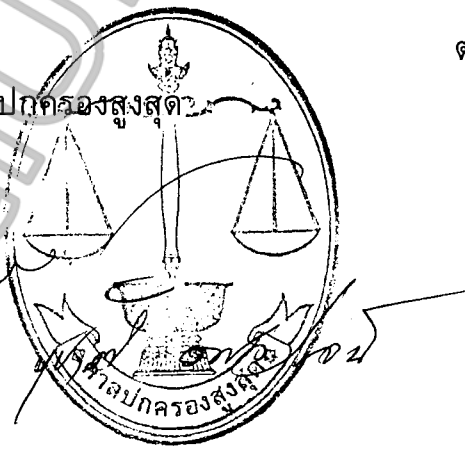
นายสมชาย งามวงศ์ชน
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายประสาท พงษ์สุวรรณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชูชาติ อัครโวจน์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายประนัย วณิชชานนท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ลงนาม

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิบูลย์ กัมมະะบุตร

มีบันทึกที่ประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๒๗/๑/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่
อ. ๘๗ /๒๕๕๖ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายสมชาย งามวงศ์ชน ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในร่าง
คำพิพากษา แต่เนื่องจากนายสมชาย งามวงศ์ชน พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓)
ประกอบกับมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายปิยะ ประดังกา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

คำกล่าวขอ